

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1642 -
1643/2536

พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร
นายมงคล อินทรพรหมา
นางหนูเพียร ปาวงศ์ โจทก์ที่ 2

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า โจทก์ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของ โจทก์ที่ 2 ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เพราะศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกจึงไม่รับฎีกา

โจทก์ที่ 2 เห็นว่า คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาก โจทก์ที่ 2 จึงฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 และจำเลย ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 135,133)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกัน เหตุคดี ทั้งสองสำนวนเป็นเหตุเดียวกัน ซึ่งพนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยโดยข้อหาอย่างเดียวกันตามสำนวนแรก ศาลชั้นต้นจึงพิจารณา พิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์สำนวนแรกว่าโจทก์ที่ 1 เรียกโจทก์ สำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291,91 ที่แก้ไขแล้ว พระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522 มาตรา

43,78,157,160 วรรคสอง เรียงกระทงลงโทษ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 43,157 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็น บทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 2 ปี ความผิดตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก มาตรา 78, 160 วรรคสอง จำคุก 2 เดือน รวมจำคุก 2 ปี 2 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 43,157 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็น บทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 1 ปี รวมกับโทษที่ศาลชั้นต้นกำหนด ในข้อหาหลบหนีไม่ให้ความช่วยเหลือ เป็นจำคุก 1 ปี 2 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 129)

โจทก์ที่ 2 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 131)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะโทษที่ลงแก้จำเลย ไม่ได้แก้บทมาตราด้วย เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน ห้าปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกโจทก์ที่ 2 ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นการฎีกาดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งเป็น ปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้น
ต้นเฉพาะโทษที่ลงแก่จำเลย ไม่ได้แก้บทมาตราด้วย เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและให้
ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน ห้าปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกโจทก์ที่ 2 ฎีกาขอให้ลงโทษ
จำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นการฎีกาดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์
ภาค 1 ซึ่งเป็น ปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้าง
ต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา ธนนันท์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ